

Warszawa, 28 listopada 2024 r.

BEOS-WAP/WOSR /MAZSP-2294/24

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. 818-WP.020-246.11.2024

Data wpływu 02.12.2024

PROJEKT USTAWY O ZŁOŻENIU

L.dz. DS.1120.473.2024

Data wpływu 28.11.2024

Pan Minister

Dariusz Salamończyk

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Ocena skutków regulacji
zawartej w poselskim projekcie ustawy o działalności stowarzyszeń
felinologicznych i kynologicznych oraz organizacji
hodowli kotów i psów rasowych
(druk sejmowy nr 837)

I. Jaki problem jest rozwiązywany?

W ocenie projektodawców problemy, których rozwiązaniu służy przedłożony projekt, są następujące:

- 1) nieprecyzyjne i niegwarantujące dostatecznej ochrony zwierząt regulacje prawne;
- 2) systemowy problem obchodzenia regulacji prawnych ograniczających hodowlę i sprzedaż kotów w Polsce przez organizacje kynologiczne i felinologiczne;
- 3) niewprowadzenie ustawowej definicji „kota rasowego” i „psa rasowego”, co umożliwia każdej ogólnopolskiej organizacji deklarującej działalność polegającą na hodowli rasowych psów lub kotów prowadzenie tej działalności;
- 4) naruszenia praw zwierząt i nadużycia w obrocie psami i kota spowodowane niezapewnieniem dostatecznej kontroli przez organy państwowe warunków utrzymywania kotów i psów rasowych w hodowli;
- 5) niekontrolowany rozwój nielegalnych oraz nieetycznych form hodowli.

II. Rekomendowane rozwiązanie (w tym planowane narzędzia interwencji) i oczekiwany efekt

I.

Projekt ustawy reguluje sprawy z zakresu organizacji hodowli oraz utrzymywania kotów i psów rasowych, w tym zasady: działalności stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń zrzeszających hodowców kotów lub psów rasowych, prowadzenia ksiąg hodowlanych i wydawania rodowodów oraz utrzymywania kotów i psów rasowych w hodowli. W projekcie unormowano kwestie dotyczące kontroli przestrzegania przez te stowarzyszenia warunków utrzymywania kotów i psów rasowych w hodowli oraz sprawowania w tym zakresie nadzoru (art. 1). Sformułowano definicje następujących określeń ustawowych: hodowca, kot rasowy, księga rodowodowa, księga wstępna, pies rasowy, program hodowlany oraz rodowód (art. 2).

Zaproponowano, by do rejestru stowarzyszeń zrzeszających hodowców kotów lub psów rasowych, zwanego dalej „Rejestrem”, wpisywano stowarzyszenia, z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych. Wpis do Rejestru następowałby na wniosek. Stowarzyszenie wpisane do Rejestru miałoby wyłączne prawo do wydawania rodowodów, zgodnie z wykazem ras, dla których stowarzyszenie prowadzi księgi hodowlane (art. 3). Organem właściwym do prowadzenia Rejestru byłby minister właściwy do spraw rolnictwa, zwany dalej „ministrem”. Rejestr byłby jawny, prowadzony w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych¹ oraz zawierałby określone dane, m.in. nazwę, adres i siedzibę stowarzyszenia, numer wpisu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz indywidualny numer rejestrowy nadawany przez ministra. Rejestr byłby podzielony na: stowarzyszenia zrzeszające hodowców psów rasowych i stowarzyszenia zrzeszające hodowców kotów rasowych. Dane z Rejestru podlegałyby udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Rejestr podlegałby zabezpieczeniu przed utratą lub nieuprawnionym dostępem do informacji w nim zawartych, w tym danych, które uległy zmianie oraz danych o wykreśleniu stowarzyszenia z Rejestru. Administrowanie Rejestrem,

¹ Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307 i 1222) określenie „informatyczny nośnik danych” oznacza materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej.

w całości lub w określonym zakresie, minister mógłby powierzyć jednostce sektora finansów publicznych lub jednostce podległej temu ministrowi lub nadzorowanej przez tego ministra (art. 4 i art. 7).

Wniosek o wpis do Rejestru stowarzyszenie składałoby w postaci elektronicznej. Do wniosku, zawierającego dane stowarzyszenia, dołączałoby się m.in. regulamin hodowlany i program hodowlany dla każdej z ras, dla których będzie prowadzona księga hodowlana (art. 5). Minister w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wpisywałby stowarzyszenie do Rejestru, po zatwierdzeniu programów hodowlanych załączonych do tego wniosku. Odmowa wpisu do Rejestru następowałaby, gdy stowarzyszenie nie wykaże we wniosku, że posiada zdolność realizacji określonych ustawowo zadań tego stowarzyszenia (art. 6).

Minister byłby uprawniony do dokonywania kontroli stowarzyszenia wpisanego do Rejestru, przy czym mógłby powierzyć przeprowadzanie kontroli stowarzyszeń jednostce sektora finansów publicznych lub jednostce podległej lub nadzorowanej (art. 8). Stowarzyszenie wpisane do Rejestru składałoby w postaci elektronicznej ministrowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do dnia 30 kwietnia (art. 10 i art. 11).

Stowarzyszenie wpisane do Rejestru prowadziłoby i udostępniałoby na prowadzonej przez siebie stronie internetowej wykaz hodowców będących jego członkami. W wykazie gromadzone byłyby dane dotyczące hodowców, m.in. imię i nazwisko hodowcy, adres prowadzonej hodowli, indywidualny numer wpisu hodowcy w wykazie hodowców, datę zarejestrowania zakładu w rozumieniu art. 4 pkt 27 rozporządzenia (UE) 2016/429², w którym jest prowadzona hodowla kotów lub psów rasowych, oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny (art. 12-14). Stowarzyszenie wpisane do Rejestru będzie mogło przeprowadzać kontrole miejsca hodowli kotów lub psów rasowych w zakresie spełnienia warunków określonych w regulaminie hodowlanym i programach hodowlanych bez uprzedniego zawiadomienia (art. 15). Stowarzyszenie będzie uchwalało regulamin hodowlany, określający m.in. prawa

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”), Dz. Urz. UE L 84 z 31.3.2016, s. 1, ze zm. Artykuł 4 pkt 27 tego rozporządzenia stanowi, że „zakład” oznacza m.in. wszelkie pomieszczenia, strukturę lub – w przypadku chowu lub hodowli na wolnym powietrzu – środowisko lub miejsce, w którym, tymczasowo lub stale, utrzymywane są zwierzęta, z wyjątkiem gospodarstw domowych, w których utrzymuje się zwierzęta domowe, oraz zakładów leczniczych dla zwierząt. Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące zapobiegania chorobom zwierząt przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz przepisy dotyczące zwalczania takich chorób. Przepisy te określają m.in. rejestrację zakładów w Unii (część IV: art. 84 i nast.).

i obowiązki hodowców, sposób rozstrzygania sporów między stowarzyszeniem a hodowcą, szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji hodowlanej, warunki zawieszenia hodowli i uprawnień hodowlanych oraz warunki utrzymywania kotów lub psów rasowych w hodowlach (art. 16). Opracowywany przez stowarzyszenie program hodowlany dla ras, dla których jest prowadzona księga rodowodowa, określałby m.in. nazwę i wzorzec rasy oraz zasady i sposób oceny cech użytkowych rasy, jeśli cel hodowlany tego wymaga (art. 17).

Hodowca, który nie przestrzega warunków określonych w regulaminie hodowlanym lub programie hodowlanym, będzie mógł zostać wykreślony z wykazu hodowców w danym stowarzyszeniu. Wykreślenie następowałoby ponadto wskutek niewykonania przez hodowcę decyzji powiatowego lekarza weterynarii, wydanej w związku kontrolą hodowcy, a ponadto w przypadku pozbawienia hodowcy członkostwa w stowarzyszeniu i złożenia przez niego nieprawdziwego oświadczenia, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt³ (art. 18).

W projekcie przewidziano obowiązek prowadzenia ksiąg hodowlanych odrębnie dla ras w postaci papierowej lub elektronicznej. Księgi hodowlane byłyby dzielone na księgi rodowodowe i księgi wstępne oraz prowadzone zgodnie z programem hodowlanym i według wzorów określonych przez stowarzyszenie w regulaminie hodowlanym (art. 21). Stowarzyszenie wpisane do Rejestru byłoby uprawnione do wydawania rodowodu kota lub psa na podstawie informacji zgromadzonych w księdze rodowodowej lub księdze wstępnej dotyczących pochodzenia danego kota lub psa (art. 21).

W projekcie określono zasady utrzymywania oraz rozrodu kotów i psów rasowych. Hodowla kotów lub psów rasowych będzie mogła być prowadzona w budynkach, pomieszczeniach lub innych miejscach zapewniających utrzymywanym zwierzętom ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz odpowiednie warunki bytowania i ochrony dla danej rasy (art. 24). Utrzymywanie kotów lub psów rasowych w hodowli powyżej 20 sztuk zwierząt w wieku powyżej 6 miesięcy, oprócz wpisu w wykazie hodowców prowadzonym przez stowarzyszenie wpisane do Rejestru, wymagać będzie dodatkowo zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli. Zezwolenie będzie wydawane po zarejestrowaniu zakładu w rozumieniu art. 4 pkt 27

³ Dz. U. z 2023 r. poz. 1580.

rozporządzenia (UE) 2016/429, w którym jest prowadzona hodowla kotów lub psów rasowych. Minimalne warunki utrzymywania kotów i psów rasowych w hodowli ma określić minister w drodze rozporządzenia (art. 25). Autorzy projektu przewidzieli nałożenie na hodowców szeregu szczegółowych obowiązków dotyczących dobrostanu hodowanych zwierząt oraz związanych z ochroną bezpieczeństwa osób postronnych i środowiska (art. 26 i art. 27).

Projekt zawiera przepisy regulujące kontrolę warunków utrzymywania kotów i psów rasowych w hodowli. Organem właściwym w sprawie kontroli minimalnych warunków utrzymywania kotów i psów rasowych w hodowli byłby powiatowy lekarz weterynarii. W wyniku przeprowadzenia kontroli będzie on mógł wydać decyzję administracyjną nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień, określając termin ich usunięcia, zawiadamiając jednocześnie o stwierdzonych uchybieniach stowarzyszenie wpisane do Rejestru, do którego wykazu hodowców wpisany jest ten hodowca (art. 28).

Projekt przewiduje przepisy o administracyjnych karach pieniężnych, sankcjonujących przestrzeganie przepisów ustawy. Uprawnienia do nakładania administracyjnych kar pieniężnych uzyskaliby: powiatowy lekarz weterynarii w odniesieniu do kar w wysokości od 2000 zł do 10 000 zł nakładanych na hodowcę oraz minister w przypadku kar od 8000 zł do 100 000 zł nakładanych na stowarzyszenie wpisane do Rejestru (art. 29-32).

W związku z proponowaną ustawą przewidziano nowelizację ustaw: z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie⁴, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt⁵, z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej⁶ oraz z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców⁷. Projekt zawiera postanowienia przejściowe.

Nadmienić należy, że projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej⁸. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu⁹.

⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 1082.

⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 1580.

⁶ Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 oraz z 2024 r. poz. 1222.

⁷ Dz. U. z 2024 r. poz. 236 i 1222.

⁸ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o działalności stowarzyszeń felinologicznych i kynologicznych oraz organizacji hodowli kotów i psów rasowych (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Ewa Szymanowska)*, opinia z 28 października 2024 r., BEOS-WPEiM-2292/24.

⁹ *Opinia w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu – czy poselski projekt ustawy o działalności stowarzyszeń felinologicznych i kynologicznych oraz organizacji hodowli kotów*

II.

Projektowane regulacje dotyczące obowiązku prowadzenia przez ministra właściwego ds. rolnictwa rejestru stowarzyszeń zrzeszających hodowców kotów lub psów rasowych, zwanego dalej Rejestrem, jak i obowiązkowy wpis ww. stowarzyszeń do tego Rejestru oraz określenie jasnych wymogów prowadzenia hodowli ww. zwierząt rasowych, a także przyznanie powiatowemu lekarzowi weterynarii prawa do przeprowadzania kontroli warunków utrzymywania kotów i psów rasowych w hodowli, powinno przyczynić się do poprawy warunków bytowych zwierząt oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu zwierzętami rasowymi. Poprawie warunków bytowych ww. rasowych zwierząt służy w szczególności upoważnienie ustawowe do wydania przez ministra właściwego ds. rolnictwa rozporządzenia określającego minimalne warunki utrzymania kotów i psów rasowych w hodowli, określenie wymogów co do warunków budynku, w którym może być prowadzona hodowla, czy też wprowadzenie wymogu uzyskania stosowanego zezwolenia w przypadku hodowli powyżej 20 sztuk kotów lub psów rasowych. Przyjęte w art. 27 projektu ustawy zasady rozrodu – jak się wydaje – również służą poprawie warunków bytowych kotów i psów rasowych; są one także wyrazem poszanowania naturalnych praw zwierząt. Bezpieczeństwu obrotu służy także szereg obowiązków nałożonych na stowarzyszenia zrzeszające hodowców kotów lub psów rasowych; w szczególności obowiązek uchwalenia: regulaminu hodowlanego; programu hodowlanego dla ras, dla których jest prowadzona księga rodowodowa oraz programu hodowlanego dla ras, dla których jest prowadzona księga wstępna, a także obowiązek prowadzenia księgi rodowodowej oraz księgi wstępnej zgodnie z programem hodowlanym oraz przyznanie stowarzyszeniu prawo do wydawania rodowodu na podstawie tychże ksiąg dotyczących pochodzenia danego kota lub psa. Zdefiniowanie pojęć: hodowcy, kota rasowego, księgi rodowodowej, księgi wstępnej, psa rasowego, programu hodowlanego oraz rodowodu w praktyce powinno przyczynić się do wyeliminowania wielu wątpliwości interpretacyjnych.

III. Jak problem został rozwiązany w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE?

W Europie w kwestia organizacji hodowli psów i kotów została uregulowana przede wszystkim w ustawach o ochronie zwierząt oraz wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych. W ostatnich latach podjęto szereg działań mających na

i psów rasowych (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Ewa Szymanowska) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej, opinia z 28 października 2024 r., BEOS-WPEiM-2293/24.

celu ograniczenie niekontrolowanego wprowadzania do obrotu psów i kotów oraz zapewnienie zwierzętom hodowli w odpowiednich warunkach, zgodnie ze standardami etycznymi i zdrowotnymi, zapewnienie dostępu do wiarygodnych informacji o pochodzeniu zwierząt, a także skutecznej kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów. Poniżej wskazano wybrane rozwiązania w tym zakresie przyjęte w Czechach, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii (na przykładzie Anglii).

W Czechach w celu zapewnienia lepszej ochrony psów i kotów hodowanych w celu rozrodu w 2021 r. znowelizowano ustawę nr 246/1992 o ochronie zwierząt przed okrucieństwem¹⁰, a następnie wydano przepisy wykonawcze – rozporządzenie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ochrony psów i kotów w hodowlach prowadzonych w celu rozrodu¹¹. Przyjęcie tych zmian wynikało z konieczności przeciwdziałania nieprawidłowościom w tym zakresie oraz prowadzenia hodowli psów i kotów w niewłaściwy sposób, bez przestrzegania podstawowych standardów hodowlanych oraz potrzeb fizjologicznych i biologicznych zwierząt. Do ustawy nr 246/1992 o ochronie zwierząt dodano § 7a dotyczący zapewnienia ochrony psów i kotów przy ich rozmnażaniu. Zgodnie z jego postanowieniami zabrania się trzymania psów lub kotów oraz ich hodowli, w obiekcie – w tym w budynku mieszkalnym – w nieodpowiednich warunkach, powodujących ich cierpienie, oraz w znacznej liczbie, co nie pozwala na zaspokojenie ich potrzeb fizjologicznych, biologicznych lub etologicznych. W ustawie zdefiniowano także nielegalne obiekty, w których odbywa się rozród zwierząt (czes. *množírna*), i zakazano ich prowadzenia, dzięki czemu osoby lub podmioty prowadzące taką działalność mogą zostać ukarane nie tylko za trzymanie zwierząt w nieodpowiednich warunkach, ale także za złamanie zakazu prowadzenia rozrodu zwierząt w takim obiekcie hodowlanym¹². Na wskazane w ustawie podmioty (stowarzyszenia osób prawnych lub fizycznych zajmujące się hodowlą zwierząt oraz hodowcy będący ich członkami, przedsiębiorcy zajmujący się hodowlą zwierząt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub inne osoby zajmujące się hodowlą zwierząt w celach zarobkowych, lub hodowcy, którzy hodują co najmniej 3 suki, sprzedając lub przekazując szczenię w wieku poniżej 6 miesięcy), nałożono

¹⁰ Zákon č. 246/1992 Sb. ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání, ze zm., tekst ujednolicony w jęz. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246>.

¹¹ Vyhláška ze dne 13. října 2021 o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování, tekst w jęz. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-384>.

¹² Informacje na podstawie uzasadnienia do projektu rozporządzenia w sprawie ochrony psów i kotów w hodowlach prowadzonych w celu rozrodu, <https://mze.gov.cz/public/portal/-q324667---JVB-dZnL/duvodova-zprava-k-vyhlasce-c-384-2021-sb, s. 4>.

obowiązków mające na celu ograniczenie niekontrolowanego wprowadzania do obrotu psów i kotów oraz zapewnienie im należytej opieki:

- a) prowadzenia ewidencji sprzedanych i podarowanych szczeniąt oraz przechowywania jej przez okres 3 lat;
- b) dostarczenia nowemu hodowcy informacji na temat sposobu wcześniejszego karmienia szczenięcia oraz wskazówek dotyczących późniejszej opieki nad nim; oraz
- c) wydania nowemu hodowcy przy przekazaniu każdego szczenięcia kopii karty miotu szczeniąt wskazującej konkretne szczenię lub innego dokumentu zawierającego wymagane ustawą informacje.

W ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych określono także szczegółowe wymogi dotyczące rozmnażania tych zwierząt, w tym m.in. wymiary pomieszczeń i wybiegów, minimalny i maksymalny wiek zwierząt wykorzystywanych w hodowli do rozrodu, maksymalną liczbę miotów. Określono wzór formularza karty miotu szczeniąt, dla ułatwienia hodowcom prowadzenia dokumentacji, a właściwym organom – przeprowadzania kontroli. Ponadto, w ustawie zakazano sprzedaży kotów i psów w sklepach zoologicznych, a także na otwartych przestrzeniach publicznych. Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów przez hodowców sprawuje Państwowa Inspekcja Weterynaryjna (*Státní veterinární správa*) oraz urzędy gmin.

W Szwecji ramy prawne dotyczące ochrony zwierząt wyznacza ustawa o dobrostanie zwierząt z 2018 r.¹³ oraz towarzyszące jej rozporządzenie¹⁴, a w odniesieniu do psów i kotów także ustawa o nadzorze nad psami i kotami¹⁵ oraz rozporządzenie w tej sprawie¹⁶. Ponadto szczegółowe przepisy w odniesieniu do poszczególnych kategorii zwierząt wydaje Szwedzka Rada Rolnictwa (*Jordbruksverket*)¹⁷. Chociaż szwedzkie przepisy nie odnoszą się bezpośrednio do stowarzyszeń czy organizacji zajmujących się zwierzętami, uzupełnieniem regulacji

¹³ *Djurskyddslag*, SFS nr: 2018:1192 ze zm., tekst w j. szwedzkim: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/djurskyddslag-20181192_sfs-2018-1192/.

¹⁴ *Djurskyddsforordning*, SFS nr: 2019:66 ze zm., tekst w j. szwedzkim: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/djurskyddsforordning-201966_sfs-2019-66/.

¹⁵ *Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter*, SFS nr: 2007:1150, tekst w j. szwedzkim: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20071150-om-tillsyn-over-hundar-och-katter_sfs-2007-1150/.

¹⁶ *Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar och katter*, SFS nr: 2007:1240 ze zm., tekst w j. szwedzkim: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071240-om-tillsyn-over-hundar-och_sfs-2007-1240/.

¹⁷ <https://jordbruksverket.se/languages/english/swedish-board-of-agriculture>.

ustawowych są często bardziej rygorystyczne zasady wprowadzane przez stowarzyszenia zrzeszające hodowców. Np. na kwestie hodowli psów rasowych duży wpływ ma ogólnokrajowe stowarzyszenie Svenska Kennelklubben¹⁸. Zgodnie z postanowieniami ustawy zwierzęta powinny być utrzymywane i pielęgnowane w odpowiednim dla nich środowisku, z troską o ich dobrostan, powinny móc zachowywać się w naturalny dla siebie sposób i być chronione przed czynnikami prowadzącymi do zaburzeń zachowania. Osoba, która utrzymuje zwierzęta lub opiekuje się nimi w inny sposób, powinna posiadać umiejętności wystarczające do zaspokojenia potrzeb zwierzęcia. Wszystkie psy, a od 2023 r. także koty, muszą być zarejestrowane w centralnym rejestrze prowadzonym przez Szwedzką Radę Rolnictwa. Rejestracja jest obowiązkiem właściciela zwierzęcia. Ponadto osoby, które trzymają psy lub koty w celach komercyjnych, muszą zarejestrować obiekt, w którym trzymane są zwierzęta.

Przepisy i ogólne porady Szwedzkiej Rady Rolnictwa dotyczące psów i kotów¹⁹, obok ogólnych wymogów dotyczących obowiązku zapewnienia dobrostanu zwierząt (w tym zapewnienia zaspokojenia ich potrzeb w zakresie kontaktów społecznych, stymulacji psychicznej, ruchu, odpowiedniego odpoczynku i utrzymania równowagi termicznej) zawierają precyzyjne wymogi dotyczące hodowli psów i kotów. W wymogach tych uwzględniono takie kwestie jak zasady dotyczące rozmnażania zwierząt, wymiary wybiegów, zakaz wykorzystywania w hodowli zwierząt chorych czy niepełnosprawnych i inne szczegółowe regulacje. W przepisach Szwedzkiej Rady Rolnictwa znaleźć można także m.in. zakaz sprzedaży psów i kotów w sklepach zoologicznych czy na targowiskach i w innych podobnych miejscach.

Instytucją odpowiedzialną za kontrolę przestrzegania przepisów dot. dobrostanu zwierząt na poziomie ogólnokrajowym jest Szwedzka Rada Rolnictwa, natomiast na poziomie lokalnym nadzór jest sprawowany przez Regionalne Rady Administracyjne (*Länsstyrelsen*²⁰). Kompetencje Rad w omawianym zakresie obejmują m.in. wydawanie pozwoleń na hodowlę psów i kotów²¹. Otrzymanie pozwolenia jest konieczne m.in. w przypadku: posiadania więcej niż 10 zwierząt

¹⁸ <https://www.skk.se/>.

¹⁹ *Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter*, tekst w j. szwedzkim: https://jvdoc.sharepoint.com/sites/sjvfs/Shared%20Documents/2020_8/2020-008.pdf?ga=1.

²⁰ Szwecja podzielona jest na 21 regionów, na terenie każdego z nich działa Rada Administracyjna, <https://www.lansstyrelsen.se/>.

²¹ <https://www.lansstyrelsen.se/english/animals/animals-in-business-contexts/permit-for-pets-and-horses.html>.

starszych niż 12 miesięcy; rozmnażania zwierząt (3 lub więcej miotów kociąt/szczeniąt rocznie); sprzedaży zwierząt z własnej hodowli (z 3 lub więcej miotów rocznie). Pozwolenia wymaga także sprzedaż zwierząt z cudzej hodowli (3 lub więcej psów/kotów rocznie). Regionalne Rady Administracyjne mają także uprawnienia związane z przeprowadzaniem kontroli dobrostanu zwierząt (zapowiedzianych i niezapowiedzianych, także w związku np. z wydawaniem pozwolenia lub zgłoszonymi zaniechaniami).

W Wielkiej Brytanii w 2018 r. przyjęto nowe przepisy dotyczące licencjonowania działalności związanej ze zwierzętami²². Jak wskazywano, ich celem była poprawa dobrostanu zwierząt i zwiększenie liczby hodowców posiadających licencję poprzez obniżenie progu liczby miotów rocznie, powyżej którego konieczne jest otrzymanie licencji. Licencje wydawane są przez władze lokalne. Zgodnie z wytycznymi dla władz lokalnych w Anglii w sprawie hodowli psów²³, licencję musi uzyskać każdy hodowca, u którego występuje 3 lub więcej miotów (chyba że udowodni, że nie sprzedaje szczeniąt z tych miotów ani dorosłych psów). Licencja może też być wymagana w przypadku hodowli, gdzie dochodzi do jednego lub dwóch miotów w okresie 12 miesięcy i sprzedaży szczeniąt z tych miotów, jeżeli można uznać, że dana osoba jest hodowcą i reklamuje taką działalność (w wytycznych szczegółowo określono, co uznaje się za reklamowanie działalności, a także kto jest uznawany za przedsiębiorcę na podstawie tzw. *business test*). Z obowiązku uzyskania licencji zwolnione są m.in. osoby i organizacje, które: są w stanie przedstawić udokumentowane dowody na to, że żadne ze szczeniąt nie zostało sprzedane; prowadzą działalność charytatywną i znajdują domy dla szczeniąt urodzonych w schroniskach (chyba że prowadzą także działalność komercyjną); prowadzą hodowlę wyłącznie psów-przewodników. Ponadto przepisy obejmują też system przyznawania hodowcom gwiazdek (od 1 do 5). Im lepiej dany hodowca spełnia wymogi dotyczące zachowania dobrostanu zwierząt, tym wyższą ocenę otrzymuje, a co za tym idzie – może uzyskać licencję na dłuższy okres, za niższą opłatą oraz będzie rzadziej kontrolowany przez władze. W wytycznych szczegółowo wskazano zarówno minimalne standardy, jakie muszą spełniać wszyscy licencjonowani hodowcy (dotyczące warunków trzymania zwierząt, ich karmienia, zdrowia, socjalizacji i opieki w nagłych wypadkach), jak i wyższe standardy, których

²² *The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018*, <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/486/contents>.

²³ *Dog breeding licensing: statutory guidance for local authorities*, 1.06.2024, <https://www.gov.uk/government/publications/animal-activities-licensing-guidance-for-local-authorities/dog-breeding-licensing-statutory-guidance-for-local-authorities>.

spełnienie pozwoli na uzyskanie większej liczby gwiazdek. Hodowcy muszą ponadto uzyskać ocenę tzw. niskiego ryzyka (*a low-risk rating*), oznaczającą, że są w stanie utrzymać wysokie standardy przez co najmniej rok (w związku z tym część hodowców, np. ci, którzy nie posiadali wcześniej licencji, nie będzie mogła w pierwszym roku uzyskać 5 gwiazdek czy skorzystać z dłuższego okresu obowiązywania licencji). Warto jednak wskazać, że zdaniem największego związku kynologicznego w Anglii (The Kennel Club) przepisy dotyczące licencjonowania nie odniosły oczekiwanego skutku. Nadmierne obciążenia związane z wymogami licencyjnymi zniechęciły do działalności wielu małych hodowców hobbystycznych, którzy często zapewniają zwierzętom lepsze warunki niż hodowcy komercyjni. To z kolei sprawiło, że lukę na rynku wypełniły nielegalne hodowle o dużej liczbie zwierząt (i niekontrolowanych warunkach ich utrzymania). The Kennel Club apeluje o zmianę wytycznych i zróżnicowanie zasad wydawania licencji dla mniejszych i komercyjnych hodowców²⁴.

IV. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Projektowane przepisy będą oddziaływać m.in. na:

- hodowców psów i kotów rasowych,
- właścicieli psów i kotów rasowych,
- organizacje społeczne, których statutowym obowiązkiem jest działalność związana z hodowlą psów i kotów,
- treserów psów,
- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (2477)²⁵,
- Inspekcję Weterynaryjną (Główny Inspektorat Weterynarii, 16 Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii oraz 305 powiatowych lekarzy weterynarii)²⁶.

V. Informacje o zakresie, czasie trwania i wynikach konsultacji

Projekt ustawy nie był poddany konsultacjom społecznym. Zgodnie z informacjami z Systemu Informacyjnego Sejmu, w dniu 18 października 2024 r. Marszałek Sejmu skierował projekt ustawy do opinii BL, a w dniu 24 października 2024

²⁴ Manifest z 4 czerwca 2024 r., <https://www.thekennelclub.org.uk/media/nwvd4rve/the-dog-peoples-manifesto-2024.pdf>.

²⁵ Podział administracyjny Polski, Główny Urząd Statystyczny, <https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/>.

²⁶ Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz.U. 2023 poz. 766).

r. skierował do konsultacji (SN, KRS, PGRP, NRA, KRRP, PG, RMIŚP, UODO, KIG, RDS, KRBR, NBP, KRL-W, KRIR, NSZZ"SI", ZZRS, KZRKiOR, KRKGW, PROP i Lewiatan). W dniu 24 października 2024 r. projekt został skierowany do opinii organizacji samorządowych.

VI. Wpływ na sektor finansów publicznych

Projektowana ustawa przyczyni się do zwiększenia dochodów budżetu państwa pochodzących z opłaty skarbowej w wysokości 500 zł za wpis do nowo tworzonego rejestru stowarzyszeń zrzeszających hodowców kotów lub psów rasowych. Trudno jest oszacować liczbę takich stowarzyszeń, gdyż obecnie poza Związkiem Kynologicznym w Polsce²⁷ oraz Felis Polonią²⁸ i Polskim Związkiem Felinologicznym²⁹ istnieje wiele mniejszych stowarzyszeń zrzeszających hodowców psów i kotów. Ze względu na brak danych dotyczących liczby takich podmiotów, jak również prawdopodobne jej zmniejszenie po wprowadzeniu projektowanych rozwiązań, nie jest możliwe oszacowania planowanych wpływów z nowej opłaty.

Dodatkowymi wpływami budżetu państwa (w części 32 – Rolnictwo) wynikającymi z projektowanych przepisów będą wpływy z administracyjnych kar pieniężnych (ich katalog został ujęty w projektowanym art. 30 ust. 1) nakładanych przez ministra właściwego ds. rolnictwa na stowarzyszenia zrzeszające hodowców kotów lub psów rasowych. Zgodnie z projektowanym art. 30 ust. 3 wysokość takiej kary miałaby wynosić od 8 do 100 tys. zł. Można również oczekiwać pewnych wpływów do budżetu (w części 85 – Budżety wojewodów ogółem) wynikających z proponowanych kar administracyjnych nakładanych przez powiatowych lekarzy weterynarii na hodowców niespełniających wymogów określonych w projektowanym ust. 1 art. 29 ustawy. Proponowana wysokość kary miałaby się wahać od 2 do 10 tys. zł.

Projektowane przepisy spowodują również wzrost wydatków budżetowych związanych m.in. utworzeniem rejestru stowarzyszeń zrzeszających hodowców kotów i psów rasowych oraz jego administrowaniem. Organem właściwym do prowadzenia tego rejestru miałby być minister właściwy ds. rolnictwa. W pierwszym roku obowiązywania ustawy wnioskodawcy oszacowali koszty związane z wprowadzeniem

²⁷ Największa i najstarsza organizacja zrzeszająca hodowców psów rasowych w Polsce, założona w 1938 roku. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) i odgrywa kluczową rolę w rejestracji hodowli psów rasowych oraz organizacji wystaw i konkursów.

²⁸ Główne stowarzyszenie kotów rasowych, które jest członkiem Fédération Internationale Féline (FIFe). Jest to największa organizacja w Polsce zrzeszająca hodowców kotów i organizująca wystawy.

²⁹ Inna poza Felis Polonią znacząca organizacja działająca w ramach World Cat Federation (WCF).

rejestrów oraz wydawaniem decyzji przez powiatowych lekarzy weterynarii oraz ministra właściwego ds. rolnictwa na poziomie nieprzekraczającym 1,5 mln zł. W kolejnych latach wg cen bieżących wydatki te nie powinny być wyższe niż 400 tys. zł.³⁰ Brak szczegółowych danych dotyczących sposobu obliczenia ww. kwot uniemożliwia ich weryfikację.

Projektowana regulacja może również spowodować wzrost obciążeń administracyjnych związany z kontrolą wpisanych do rejestru stowarzyszeń zrzeszających hodowców kotów lub psów rasowych w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych rejestrowych, a także struktury oraz zasobów osobowych i rzeczowych służących do realizacji zadań. Zgodnie z art. 8 projektu ustawy kontrole takie mógłby przeprowadzać minister właściwy ds. rolnictwa lub też upoważniona jednostka sektora finansów publicznych. Dodatkowo (art. 28 ust. 2 projektu) powiatowi lekarze weterynarii będą mogli przeprowadzać kontrole u hodowców w zakresie zapewnienia minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów rasowych w hodowli. Z kolei art. 24 ust. 1 projektowanej ustawy wskazuje, że w przypadku hodowli psów i kotów rasowych liczących ponad 20 sztuk zwierząt powyżej 6 miesiąca życia, oprócz wpisu w rejestrze hodowców, wymagane będzie zezwolenie wydawane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli; oprócz wydawania tego typu zezwoleń organ ten będzie również uprawniony – na wniosek hodowcy – do jego zmiany, a także w określonych przypadkach do cofnięcia zezwolenia. Wszystkie te działania mogą generować dodatkowe wydatki dla sektora finansów publicznych, których skalę trudno jest jednak oszacować.

VII. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Grupami, które będą musiały dostosować się do projektowanych regulacji, będą przede wszystkim hodowcy psów i kotów rasowych oraz zrzeszające ich stowarzyszenia. Znaczny wzrost obowiązków, w tym związanych z kontrolowaniem różnych aspektów hodowli, ale też zwiększenie obciążeń administracyjnych związanej koniecznością przygotowywania znacznej ilości dokumentacji wpłynie na zwiększenie kosztów wszystkich podmiotów, na które oddziałuje projekt (pkt IV niniejszej opinii).

³⁰ Deklarowane skutki regulacji, s. 29–30.

Na stowarzyszenia zrzeszające hodowców projektowane przepisy nakładają obowiązek przygotowania obszernej dokumentacji związanej z koniecznością złożenia wniosku o wpis do rejestru stowarzyszeń (projektowany art. 5 ust. 3) oraz opracowywania i składania sprawozdań z działalności z całego roku (projektowane art. 10 i 11), organizowania i przeprowadzania egzaminów dla nowych hodowców (projektowany art. 14 ust.4). Stowarzyszenia, które nie opracują m.in. programów hodowlanych dla każdej z ras, w tym zawierających wzorce ras, dla których stowarzyszenie prowadzi księgi hodowlane, nie będą mogły dalej prowadzić działalności. Nałożenie nowych obowiązków na stowarzyszenia zapewne będzie wymagało zwiększenia ich zasobów osobowych, zwiększenia powierzchni biurowych i zasobów sprzętowych, co spowoduje zwiększenie kosztów działalności stowarzyszeń. Wszystkie te koszty przerzucone zostaną na hodowców w różnych opłatach związanych z wydawaniem dokumentacji hodowlanej, w tym rodowodów dla szczeniąt i kociąt, co wpłynie na zwiększenie cen psów i kotów oferowanych nabywcom.

Niezrozumiałe mogą być dla stowarzyszeń projektowane art. 5 ust. 2 pkt. 4 (dotyczący informacji o strukturze oraz zasobach osobowych i rzeczowych stowarzyszenia służących realizacji zadań stowarzyszenia) oraz projektowany art. 6 ust. 6 – „Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia wpisu do Rejestru, gdy stowarzyszenie nie wykaże we wniosku, że posiada zdolność realizacji zadań tego stowarzyszenia określonych w ustawie”. Przepisy te nie wiążą w sposób precyzyjny posiadanych „zasobów osobowych i rzeczowych” ze „zdolnością do realizacji zadań”, pozostawiając możliwość szerokiej interpretacji. Ponadto projektodawca nie przedstawił w uzasadnieniu, jakie zasoby, szczególnie rzeczowe, miałyby być uwzględnione w takiej informacji.

Projekt ustawy zawiera przepisy nakładające na hodowców nowe obowiązki, takie jak np. konieczność prowadzenia dokumentacji hodowlanej, konieczność uzyskania zezwolenia z gminy na hodowlę więcej niż 20 sztuk zwierząt, czy też konieczność zdania egzaminu ze znajomości szerokiego zakresu wiedzy związanej z utrzymaniem i hodowlą kotów lub psów. Niektóre z nowych obowiązków związane będą z nowymi wydatkami, gdyż najprawdopodobniej hodowcy będą musieli zapłacić za egzamin umożliwiający przyjęcie do stowarzyszenia. O ile niektóre z nowych opłat zostaną zaakceptowane przez hodowców, o tyle ich sprzeciw może wzbudzić przepis zobowiązujący hodowców do ponoszenia kosztów na rzecz stowarzyszenia

(projektowany art. 14 ust. 6), tym bardziej, że w projekcie nie znalazły się przepisy zobowiązujące stowarzyszenie do określonych świadczeń na rzecz hodowców.

Przyjęcie projektowanych rozwiązań spowoduje trwały wzrost przychodów lekarzy weterynarii z tytułu sformułowania w przepisach obowiązku kontroli stanu zdrowia zwierząt, leczenia, profilaktyki i zwalczania pasożytów (projektowany art. 26 pkt. 3). Choć rzetelni hodowcy wykonują obecnie powyższe obowiązki, mogą zwiększyć ich częstotliwość niejako na zapas, w celu uniknięcia zarzutów o ich niedopełnienie. Hodowcy, którzy dotychczas nie wywiązywali się z tych zadań, zobligowani zostaną do ich podjęcia.

Projektodawcy zaproponowali również dodanie w art. 10 u.o.z. ust. 2d rozszerzającego obowiązki związane z posiadaniem psa rasy uznawanej za agresywną: „pies rasy uznawanej za agresywną wymaga przeszkolenia przez tresera psów (...)”. Przepis ten jednak nie precyzuje, jakiego rodzaju „przeszkolenia” wymaga taki pies.

Projekt bardzo szczegółowo, wręcz drobiazgowo, reguluje niektóre zagadnienia dotyczące hodowli psów i kotów, w tym również takie, które powinny pozostać kwestią ustalaną pomiędzy stowarzyszeniem a hodowcami, których zrzesza. Z tego względu może zostać odebrany jako nadmierna regulacja i nieproporcjonalna ingerencja państwa w sprawy niezwiązane bezpośrednio z celem regulacji.

VIII. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Zgodnie z art. 4 projektu ustawy minister właściwy ds. rolnictwa zobowiązany jest prowadzić rejestr stowarzyszeń zrzeszających hodowców kotów lub psów rasowych w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne³¹. Projekt przewiduje nałożenie obowiązku na ministra właściwego ds. rolnictwa wpisania stowarzyszenia do Rejestru po zatwierdzeniu programów hodowlanych załączonych do wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 2 projektu ustawy (art. 6 ust. 1 projektu ustawy). Ponadto, minister właściwy ds. rolnictwa zobowiązany jest zatwierdzić program hodowlany dla kolejnej rasy poprzez wpisanie tej rasy do wykazu ras, dla których stowarzyszenie prowadzi księgi hodowlane (art. 6 ust. 2 projektu ustawy). Minister właściwy ds. rolnictwa ma

³¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1557.

także kompetencję do kontroli stowarzyszenia wpisanego do Rejestru w zakresie określonym w art. 8 ust. 1 projektu ustawy, przy czym przeprowadzenie kontroli może powierzyć podmiotom wskazanym w ust. 2 tego przepisu. Zgodnie z art. 10 projektu ustawy stowarzyszenia wpisane do Rejestru mają obowiązek składania ministrowi właściwemu ds. rolnictwa rocznego sprawozdania ze swojej działalności; sprawozdanie za poprzedni rok należy złożyć do dnia 30 kwietnia w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP ww. ministra.

Stowarzyszenie wpisane do Rejestru prowadzi wykaz hodowców, do którego wpisuje hodowców na ich wniosek po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 projektu ustawy oraz stronę internetową, na której udostępnia dane określone w art. 12 ust. 3 projektu ustawy. Stowarzyszenie wpisane do Rejestru po dokonaniu wpisu hodowcy do wykazu hodowców zobowiązane jest zawiadomić o tym powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli (art. 14 ust. 5 projektu ustawy). Stowarzyszenie wpisane do Rejestru uchwała regulamin hodowlany (art. 16 ust. 1 projektu ustawy), a także program hodowlany dla ras, dla których jest prowadzona księga rodowodowa oraz program hodowlany dla ras, dla których jest prowadzona księga wstępna (art. 17 ust. 1 i 2 projektu ustawy). Ponadto, Stowarzyszenie wpisane do Rejestru jest zobowiązane prowadzić księgę rodowodową albo księgę wstępną zgodnie z programem hodowlanym (art. 21 ust. 3 projektu ustawy), a także wydaje rodowód na podstawie informacji zamieszczonych w tychże księgach dotyczących pochodzenia danego kota lub psa (art. 22 ust. 1 projektu ustawy).

Na hodowców utrzymujących powyżej 20 sztuk kotów lub psów rasowych (niezależnie od obowiązku wpisu w wykazie hodowców) nałożono obowiązek uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli (art. 24 ust. 1 projektu ustawy). Obowiązek uzyskania ww. zezwolenia dotyczy także utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną (art. 31 pkt 1) ppkt a) projektu ustawy).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 projektu ustawy powiatowy lekarz weterynarii może przeprowadzić kontrolę w zakresie warunków utrzymywania kotów i psów rasowych w hodowli, a w przypadku stwierdzenia uchybień wydaje decyzję administracyjną nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie oraz zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach stowarzyszenie wpisane do Rejestru, do którego wykazu hodowców wpisany jest hodowca, który dopuścił się uchybień (art. 28

ust. 3 projektu ustawy); tożsame obowiązki ciążą na ww. lekarzu weterynarii, jeśli hodowca nie wykonał obowiązków wynikających z ww. decyzji administracyjnej.

Powiatowy lekarz weterynarii może nałożyć na hodowcę administracyjną karę pieniężną, jeśli w odniesieniu do hodowcy zajdzie którakolwiek przesłanka określona w art. 29 ust. 1 projektu ustawy. Z kolei minister właściwy ds. rolnictwa może nałożyć administracyjną karę pieniężną na stowarzyszenie wpisane do Rejestru, jeśli zostaną stwierdzone okoliczności wymienione w art. 30 ust. 1 lub 2 projektu ustawy.

IX. Wpływ na rynek pracy

Projektowana regulacja będzie miała marginalny wpływ na rynek pracy. W związku z projektowanymi zasadami utrzymywania oraz rozrodu kotów i psów rasowych, wzrostem kosztów wynikających z członkostwa w stowarzyszeniach zrzeszających hodowców lub psów rasowych, wprowadzanymi karami administracyjnymi nakładanymi przez powiatowych lekarzy weterynarii oraz prawdopodobnym wzrostem wymagań dotyczących minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów w hodowlach (zgodnie z art. 25 projektu ustawy określi je w rozporządzeniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) może nastąpić zmniejszenie liczby hodowców.

Wzrost popytu na pracę może z kolei wystąpić we wpisanych do nowo tworzonego rejestru stowarzyszeniach zrzeszających hodowców, w związku z zakresem ich zadań i obciążeniami administracyjnymi (m.in. gromadzenie danych dotyczących hodowców, weryfikowanie ich wiedzy na podstawie przeprowadzanych egzaminów, prowadzenie ksiąg hodowlanych, prowadzenie szkoleń dla swoich członków oraz składanie rocznych sprawozdań). Należy także zwrócić uwagę na dodawany ust. 2d w artykule 10 u.o.z. zgodnie z którym pies rasy uznawanej za agresywną będzie wymagał przeszkolenia przez tresera psów potwierdzonego zaświadczeniem wystawionym przez tego tresera.

X. Wpływ na pozostałe obszary

Projekt zawiera nieprecyzyjnie sformułowane przepisy dotyczące obowiązku uzyskania zezwolenia od gminy na prowadzenie hodowli. Zgodnie z art. 24 ust. 1 „utrzymywanie kotów lub psów rasowych w hodowli powyżej 20 sztuk zwierząt w wieku powyżej 6 miesięcy, (...) wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli”. Natomiast zgodnie z art. 34, który dotyczy zmian wprowadzanych projektem do u.o.z,

art. 10 ust 1 ma otrzymać brzmienie: „prowadzenie hodowli przez hodowcę wpisanego do wykazu hodowców (...), lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa”. Z nowego brzmienia tego przepisu wynika zatem konieczność uzyskania zezwolenia na prowadzenie każdej hodowli, nie tylko takiej, w której jest powyżej 20 zwierząt. Samo brzmienie projektowanego ust. 1 art. 24 również pozostawia pole do interpretacji – czy chodzi o 20 sztuk zwierząt hodowlanych, czy o 20 sztuk zwierząt rasowych, niekoniecznie będących zwierzętami hodowlanymi. Nadmienić warto również, że wiek 6 miesięcy jest zbyt niski, aby uznać zwierzę za pozostające w hodowli. Wyznacznikiem uznania zwierzęcia za hodowlane jest spełnienie przez nie wymagań stawianych takiemu zwierzęciu zgodnie z regulaminem stowarzyszenia, którego członkiem jest hodowca; nie każde zwierzę rasowe przebywające w domu hodowcy jest zwierzęciem hodowlanym.

Projektodawca proponuje również, żeby hodowcy mogli być wpisani tylko do jednego wykazu hodowców danej rasy (projektowany art. 19) i w związku z tym podpisali oświadczenie, że nie są wpisani do wykazu hodowców danej rasy prowadzonego przez inne stowarzyszenie (projektowany art. 14 ust. 2 pkt. 3). W uzasadnieniu nie przedstawiono jednak argumentów, jakie przemawiają za takim ograniczeniem możliwości członkostwa w różnych stowarzyszeniach, np. dopuszczających różne odmiany barwne u osobników tej samej rasy³².

XI. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Zgodnie z art. 25 projektu ustawy minister właściwy ds. rolnictwa zobowiązany jest do określenia w drodze rozporządzenia minimalnych warunków utrzymywania kotów i psów rasowych w hodowli.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. (art. 40 projektu ustawy).

³² Np. Związek Kynologiczny w Polsce w swoich wzorcach ras uznaje za wady wykluczające z hodowli umaszczenia, które są często atrakcyjne i poszukiwane przez nabywców. Osobniki uznane za „wadliwe” w tym stowarzyszeniu mogą być zwierzętami hodowlanymi w innym, ale hodowca nie będzie mógł być członkiem obydwu stowarzyszeń i kontynuować hodowli urodzonych u niego psów z cechą uznaną za wadę dyskwalifikującą, jak wspomniane powyżej nieprawidłowe umaszczenie.

XII. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Projektodawcy nie wskazują sposobu ani terminu ewaluacji.

Autorzy:

Marcin Fryźlewicz (pkt I, II.1)

ekspert ds. legislacji

w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji

dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska (pkt II.2, V, VIII, XI, XII)

ekspert ds. legislacji

w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji

(pkt III)

Justyna Branna, Daniela Kupis

specjaliści w Wydziale Oceny Skutków Regulacji

w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji

(pkt. IV i IX)

dr Adrian Grycuk

specjalista ds. systemu gospodarczego

w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji

(pkt. VI)

dr Piotr Russel

specjalista ds. systemu gospodarczego

w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji

(pkt. IV, VII i X)

dr Dorota Ogryczak

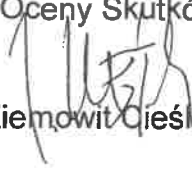
specjalista ds. systemu gospodarczego

w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz

i Oceny Skutków Regulacji


Ziemowit Cieślak